

臺灣臺北地方法院簡易民事判決

114年度北簡字第4664號

原告 A 0 1

訴訟代理人 沈孟賢律師

王藝臻律師

被告 A 0 2

兼

訴訟代理人 A 0 3

上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，本院於民國114年10月29日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告 A 0 3 應給付原告新臺幣參拾萬元，及自民國一百一十四年三月七日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用新臺幣陸仟柒佰元，由被告 A 0 3 負擔百分之六十，及自本判決確定之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，餘由原告負擔。

本判決第一項得假執行。但被告 A 0 3 如以新臺幣參拾萬元為原告預供擔保後，得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

一、原告起訴主張略以：原告與被告 A 0 3 於民國88年2月25日結婚。詎被告 A 0 3 結識被告 A 0 2 後，被告 A 0 2 明知被告 A 0 3 係有配偶之人，仍與被告 A 0 3 有如附表所示逾越一般男女社交往來分際之行為，已嚴重侵害原告配偶權，爰依民法第184條第1項、第195條規定提起本件訴訟。並聲明：被告應給付原告新臺幣（下同）50萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。

二、被告 A 0 2 則以：其與被告 A 0 3 並無親密關係，亦無逾越行為，不知被告 A 0 3 係有配偶之人等語，資為抗辯。並聲明：原告之訴駁回。願供擔保，請准宣告免為假執行。

01 三、被告A03則以：原告未經其同意，擅自竊取其車上之行車
02 記錄器記憶卡，證據取得程序不合法，不得於本件作為證據
03 使用。原告於113年11月下旬不告而別，拋夫棄子、逕自搬
04 家，並公開在臉書貼文表示離開其後，自由自在、獨立勇
05 敢，故原告與其已無感情存在，其行為對原告不會有影響，
06 原告已不適任為一個配偶，其無侵害原告配偶權行為，原告
07 亦未因其行為受有精神上損害等語，資為抗辯。並聲明：原
08 告之訴駁回。願供擔保，請准宣告免為假執行。

09 四、得心證之理由：

10 (一)按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任
11 。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；不法
12 侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益而情節
13 重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金
14 額，民法第184條第1項、第195條第1項前段、第3項分別定
15 有明文。又婚姻係以夫妻之共同生活為其目的，配偶應互相
16 協力保持其共同生活之圓滿安全及幸福，而夫妻互守誠實，
17 係為確保其共同生活之圓滿安全及幸福之必要條件，故應解
18 為配偶因婚姻契約而互負誠實之義務，配偶之一方行為不誠
19 實，破壞共同生活之圓滿安全及幸福者，即為違反因婚姻契
20 約之義務而侵害他方之權利。是侵害配偶權利之行為，並不
21 以通姦行為為限，倘夫妻任一方與他人間存有逾越結交普通
22 朋友等一般社交行為之不正常往來，其行為已逾社會一般通
23 念所能容忍之範圍，而達破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸
24 福之程度，即足當之，倘其情節重大，違反忠誠義務之一方
25 即應依上開規定，負非財產上損害即精神慰撫金之賠償責
26 任。

27 (二)原告主張被告2人間有如附表所示侵害原告配偶權之行為等
28 語，為被告2人否認，被告A02抗辯其非附表「行為」欄
29 中與被告A03互動之人等語，被告A03則抗辯原告與其
30 已無感情存在，故其未侵害原告配偶權等語。原告主張被告
31 間有如附表所示侵害配偶權之行為，並提出行車記錄器影音

01 檔案光碟、錄音譯文各1份為據，被告A 0 3就附表中關於
02 其之行為及言語內容並未爭執，觀諸附表除編號5、9、12所
03 示時地之行為外，均係被告A 0 3對另一名異性示愛、與該
04 人打情罵俏，且與之有親吻、牽手、同車換衣等親密肢體互
05 動，更與之前往汽車旅館，可見被告A 0 3與該名異性有逾
06 越一般社交分際之關係，參諸上段說明，被告A 0 3行為既
07 逾社會一般通念所能容忍之範圍，而達破壞婚姻共同生活之
08 圓滿安全及幸福之程度，自己侵害原告基於配偶之身分法益
09 情節重大，而致原告受有精神上痛苦，故被告A 0 3所辯尚
10 難採納。另自原告所提事證，無從認附表中之女性即係被告
11 A 0 2，故原告主張被告A 0 2與被告A 0 3共同侵害其配
12 偶權等語，尚乏依憑。另附表編號5、12所示行為僅係被告
13 A 0 3與另一名異性之尋常對話，附表編號9行為所憑證據
14 未能證明被告A 0 3係與他人前往飯店，故均難認為被告A
15 0 3侵害原告配偶權之行為。

16 (三)被告A 0 3雖抗辯行車記錄器檔案係原告竊取而得，應無證
17 據能力等語。然按民事訴訟法對於證據能力並未設有規定，
18 關於涉及侵害隱私權所取得之證據是否具有證據能力，應綜
19 合考量誠信原則、憲法上基本權之保障、發現真實與促進訴
20 訟之必要性等因素，衡量當事人取得證據之目的與手段、所
21 欲保護之法益與所侵害法益之輕重，如認符合比例原則，則
22 所取得之證據具有證據能力（最高法院109年度台上字第
23 1326號民事判決意旨參照）。而夫妻各自生活上之隱私權，
24 在夫妻互負忠誠義務下，應有所退讓。且類此夫妻違反忠誠
25 義務行為證據取得極為困難，苟取得之證據具相當重要性與
26 必要性，又非以強暴或脅迫等方式為之，基於裁判上之真實
27 發現與程序之公正、法秩序之統一性或違法收集證據誘發防
28 止之調整，綜合比較衡量該證據之重要性、必要性或審理之
29 對象、收集行為之態樣與被侵害利益等因素，即非不得採為
30 裁判基礎之證據。如此原告既未以嚴重侵害他人人性尊嚴、
31 持續或長時間侵害隱私、或以強暴、脅迫等方式取得證據，

01 且其確有使用此部分證據維護其身分法益之訴訟權益，並促
02 進法院發現真實，本院認原告取證手段及目的性尚符合比例
03 原則，此部分證據應得作為本件證據使用，被告A 0 3上述
04 抗辯，尚無足採。

05 (四)按慰藉金之賠償須以人格權遭遇侵害，使精神上受有痛苦為
06 必要，其核給之標準固與財產上損害之計算不同，然非不可
07 斟酌雙方身分資力與加害程度，及其他各種情形核定相當之
08 數額。亦即非財產上損害賠償，應以實際加害之情形、加害
09 之程度、被害人所受精神上痛苦之程度、賠償權利人之身
10 分、地位、經濟能力綜合判斷之。本院審酌原告與被告A 0
11 3於88年間結婚，因被告A 0 3故意行為致配偶權受侵害，
12 復參酌被告A 0 3侵害手段、期間長短，原告與被告A 0 3
13 經濟能力、身分地位等一切情狀，認原告請求精神慰撫金50
14 萬元，尚屬過高，應核減為30萬元為適當，逾此數額之請
15 求，為無理由。

16 (五)原告雖聲請證人到庭接受訊問，欲證附表中行為人除被告A
17 0 3外之另一人係被告A 0 2一情，惟所憑者係證人均係被
18 告2人之友人，可證被告2人互有好感，以及影音檔案中之女
19 性聲音為被告A 0 2等語，惟證人既未親身見聞被告2人為
20 附表行為，則證述內容僅係出於推測，故認無調查必要，附
21 此敘明。

22 四、從而，原告依民法第184條第1項規定，請求被告A 0 3給付
23 30萬元，及自起訴狀繕本送達翌日（即114年3月7日，見店
24 簡卷第21頁）起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，
25 為有理由，應予准許。逾此部分所為之請求，為無理由，應
26 予駁回。

27 五、本件原告勝訴部分係就民事訴訟法第427條訴訟適用簡易程
28 序所為被告A 0 3敗訴之判決，爰依同法第389條第1項第3
29 款規定，職權宣告假執行，另依同法第392條第2項規定，依
30 職權宣告被告A 0 3預供擔保，得免為假執行。

31 六、本件事證已臻明確，二造其餘攻擊防禦方法，於本判決結果

不生影響，爰不一一論述，併此敘明。
七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。本件訴訟費用
額，依後附計算書確定如主文第3項所示之金額。

中華民國 115 年 2 月 25 日
臺北簡易庭 法官 江宗祐

以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本庭（臺北市○○○路
0段000巷0號）提出上訴狀（須附繕本）。如委任律師提起上訴
者，應一併繳納上訴審裁判費。

中華民國 115 年 2 月 25 日
書記官 高秋芬

訴訟費用計算書：

項 目	金 額（新臺幣）	備 註
第一審裁判費	6,700元	
合 計	6,700元	

附表：

編號	日期	時間	地點	行為	行為侵害配偶權要旨
1	112年3月 14日	下午6點 40分許	被告A 0 3 駕駛之 汽車內	被告2人 多次共 遊，並於 車上談情 說愛，氣 氛曖昧。	被告A 0 3 提及雙方是 前世夫妻， 現為情侶關 係再續前 緣。
2	112年3月 14日	下午8點 12分許	被告A 0 3 駕駛之 汽車內	被告2人 於車上有 親吻等親 密行為。	被告A 0 3 於車內向被 告A 0 2說 「來親一 個」，足認 雙方為相互

					交往之關係，且有親密行為。
3	112年3月14日	下午8點21分許	被告A03駕駛之汽車內及薇閣精品旅館	被告2人於車內對話充滿性暗示，後續更一同前往汽車旅館發生性行為。	被告A03於車內對被告A02為性暗示，說怕自己身體不好、體力不支，意指性行為表現不佳，後便一同前往薇閣精品汽車旅館，訂購雙人按摩浴缸蒸氣室之房間，發生性行為。
4	112年3月17日	下午11點14分許	被告A03駕駛之汽車內	被告2人單獨於河堤停車場約會	被告2人於車上約會、談情說愛，被告A03說要買包包送給被告A02當生日禮物，並且稱都被被告A02騙走了，意指被

					被告A 0 2吸引而與其交往。
5	112年3月19日	上午8點19分許	被告A 0 3駕駛之汽車內	被告A 0 3說：手機定位被打開，原告怎麼打開……	被告A 0 3於該對話中多次提及與原告之間對話，被告A 0 2確實知悉被告A 0 3是有配偶之人。
6	112年3月19日	上午8點01分時起	被告A 0 3駕駛之汽車內-皇帝殿風景區小粗坑登山口處	被告2人一同至皇帝殿風景區約會，兩人於車內談笑風生，且不斷有親吻、調戲等對話。	被告A 0 3前往被告A 0 2住處接其前往皇帝殿風景區，一同登山出遊，被告A 0 3並對被告A 0 2說要牽著他的手走。
7	112年3月19日	上午11點37分時起	被告A 0 3駕駛之汽車內	被告A 0 2於被告A 0 3在場狀況下，在被告A 0 3車上換衣	被告2人下山後返回車上，被告A 0 2在車上換衣服，被告A 0 3發出驚喜期待

				服，且兩人有親密之調戲話語，更有親密之舉止。	的聲音說被告A 0 2要換衣服，等被告A 0 2將衣服脫到一半的時候，就將車開走等調戲話語。車子啟動後，被告A 0 3說要被告A 0 2牽著其，被告A 0 2則回應不能只有牽還要抱。
8	112年3月19日	下午1點45分時起	被告A 0 3駕駛之汽車內	被告2人於車內不斷有調戲、性暗示之對話，說要過去洗澡、玩水等，意指邀約去旅館發生性關係，並持續有親	被告A 0 3於車內對被告A 0 2為調戲、性暗示等話語，說「脫我會，穿比較不會，還可以玩水」、「玩水」意指去旅館一起洗澡，亦與被告A 0

				暱之舉動，包含親吻、擁抱等行為。	3 說「現在是要去洗澡」之意相符合。且被告 A 0 2 回覆「我開啟你的定位了」，被告 A 0 3 則說「玩水二個人玩就好了三個人玩會很累」、「年紀大了體力不好了」意指其與原告一同居住。原告就會發現被告 A 0 3 的定位在旅館，這樣可能會從兩人發生性關係變成三人一起發生性關係。被告 A 0 3 年紀大了體力承受不住，只想
--	--	--	--	------------------	--

					跟被告A 0 2一起洗澡、發生性關係。被告A 0 3為了讓被告A 0 2答應一起去旅館發生性關係，尚不斷對A 0 2撒嬌，並親暱的表示「我要一直親你 要不要帶我去玩水」、「親到你要」等語，益徵雙方交往密切，除對話曖昧、帶有性暗示，也有親吻、擁抱、發生性行為等身體接觸。
9	112年3月26日	下午3點06分許	喜瑞飯店	被告2人發生性關係	
10	112年4月	下午2點	被告A 0	被告A 0	被告A 0 3

	4日	19分起	3 駕駛之 汽車內	3 搭載被 告A 0 2 出遊、約 會，甚至 帶被告A 0 2出席 朋友聚 會，兩人 於車上設 情說愛、 發出性暗 示，更有 調戲、親 暱的舉動	搭載被告A 0 2出遊、 約會，並於 車上談情說 愛、發出性 暗示，更有 調戲、親暱 的舉動。一 開始被告A 0 3詢問被 告A 0 2要 去哪裡，並 稱如果不講 的話，我就 把你載去別 處（意指汽 車旅館等 地）。還要 被告A 0 2 幫其按摩、 揉捏等親密 接觸，還稱 被告A 0 2 把車上東西 弄壞了可以 不賠錢，賠 別的東西也 可以等語， 意指讓被告 A 0 2以身
--	----	------	--------------	---	---

					體、性關係來補償，雙方於上開對話期間均有說有笑，甚至還有親吻、擁抱等親密舉動。被告A03多次向被告A02表示要親一下、親一個、親完才可以走，還笑稱可以跑一圈親吻一次等。
11	112年4月4日	下午6點29分起	被告A03駕駛之汽車內及薇閣精品旅館	被告A03搭載被告A02一同去大甲河濱公園約會，後共同前往薇閣精品旅館發生性關係	被告A03搭載被告A02一同約會，於車上不斷對被告A02發出性暗示言語，稱還是要「揉揉」，意指按摩、撫摸等，後來兩

					人性致上頭，遂將汽車導航設定目的地為「薇閣精品旅館」，並訂購玫瑰雙人浴缸的房間，發生性關係。
12	112年4月4日	下午9點34分許	被告A 03 駕駛之汽車內	被告A 03 說：老婆不見了，A 02 說怎麼會不見了，老婆跟小孩在家阿	被告A 02 明知原告為被告A 03 之配偶的情況下，仍背著原告外遇